

1003087-17.2019.8.26.0022

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: Fernando Leonardi Campanella

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/12/2022

... decorrentes de colisão, incêndio, furto e/ou roubo de seu veículo fossem rateados parcial ou totalmente entre os associados (fl. 61).

Assim sendo, noticia que em 11.06.2018 ocorreram problemas, de origem desconhecidas, no motor do seu veículo, os quais ocasionaram o incêndio, queimando o caminhão e toda a carga transportada (fls. 84/91). Acionada, a ré providenciou que o veículo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

1ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo - SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1003087-17.2019.8.26.0022 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003087-17.2019.8.26.0022

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Transportadora Rj Martins Ltda

Requerido:

Atrc - Associação dos Transportadores Rodoviários de Cargas de Mogi Guaçu

Juiz de Direito: Fernando Leonardi Campanella

VISTOS.

TRANSPORTADORA RJ MARTINS LTDA. ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c.c indenizatória por danos materiais (emergentes e lucros cessantes) e morais, em desfavor de ATRC - ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS DE MOGI-GUAÇU, ambas qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que celebrou um contrato junto à requerida, com cobertura de "garantia extra" de proteção, tendo por objeto o veículo Ford/Cargo, placas GYS4319/Amparo, o qual utilizava para fins de transporte de cargas. Ocorre que, em 11/06/2018 o veículo sofreu uma pane no motor, o que ocasionou um incêndio com danos de diversas ordens, por toda sua extensão. Assim, consoante cláusula 1.4 da garantia extra firmada, quando o prejuízo orçado superar montante equivalente a 70% da Tabela Fipe do valor do veículo, estaria garantido o recebimento do valor de mercado ou a entrega, pela associação, de um

automotor do mesmo ano e modelo. Todavia, realizada avaliação administrativa que comprovasse a extensão das avarias, documentação que não lhe fora entregue, a requerida optou pela recuperação do veículo, encaminhando-o para uma oficina mecânica. Entretanto, além da demora no conserto, com a necessidade de seguidas intervenções para refazimento dos reparos, mesmo após todos os procedimentos adotados, o veículo apresentou problemas mecânicos, técnicos e estéticos. Assim, pugnou pela condenação da requerida no valor de mercado do bem sinistrado, assim como indenização por danos materiais, no importe de R\$2.703,10, referentes às despesas e reparos realizados no veículo, lucros cessantes no valor de R\$47.143,82, além de danos morais no montante de R\$30.000,00 (fls. 01/27). Juntou documentos (fls. 28/225).

Citada (fl. 247), a requerida ofertou contestação, defendendo, em suma, que uma vez comunicada sobre o incêndio, houve a realização do conserto em oficina credenciada, por determinado período de tempo, frente à complexidade e a existência de diversos reparos. Decorridos alguns dias, a autora relatou que ainda persistiam problemas, sendo o veículo levado novamente à oficina. Mesmo após uma série de providências, a autora se recusou a retirar seu veículo, fazendo-o somente após receber um telegrama. Sustentou, ainda, a existência de uma relação associativa entre as partes, de natureza não securitária. Não atua como seguradora, visando o lucro, disponibilizando aos associados apenas uma proteção automotiva, cuja indenização é rateada entre os participantes. Impugnou, ainda, a extensão dos danos (que não superam 70% do valor da Tabela Fipe), devidamente reparados pela oficina credenciada, inexistindo campo para a pretendida indenização material no valor de R\$2.703,10, cobrados pela autora a título de outros reparos por ela desembolsados. No tocante aos lucros cessantes perseguidos defendeu inexistir cobertura contratual, além de não haver provas idôneas e eficazes que comprovem a pretensão, assim como também refutou a existência de ato lícito que autorizasse o arbitramento de danos morais (fls. 248/269). Juntou documentos (fls. 270/454)

Réplica (fls. 458/475).

Instadas (fl. 476), as partes indicaram provas (fls. 479 e 480/481).

Saneador (fls. 483/488).

Laudo do exame pericial (fls. 818/850), a respeito do qual as partes se manifestaram (fls. 867 e fls. 869/873).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Homologo o laudo do exame pericial (fls. 818/850).

Os pedidos são procedentes em parte.

Extrai-se dos autos que a autora é proprietária do veículo Ford/Cargo, modelo 2428E, ano 2010, cor branca, placas GYS4319/Amparo, RENAVAM 00201196174 (fl. 54), e contratou com a requerida, junto a quem é associada (cf. termo de adesão de fl. 56), o serviço de proteção com garantia extra (fls. 57/73), a fim de que eventuais prejuízos decorrentes de colisão, incêndio, furto e/ou roubo de seu veículo fossem rateados parcial ou totalmente entre os associados (fl. 61).

Assim sendo, notícia que em 11.06.2018 ocorreram problemas, de origem desconhecidas, no motor do seu veículo, os quais ocasionaram o incêndio, queimando o caminhão e toda a carga transportada (fls. 84/91). Acionada, a ré providenciou que o veículo fosse guinchado para uma oficina mecânica no Município de São João da Boa Vista/SP, havendo reparos, que não se mostraram satisfatórios, de forma que o veículo precisou retornar para conserto e ainda não está em perfeitas condições.

De pronto, tal como já bem decidido anteriormente (fl. 487), mantido pela Instância Superior, não há campo para a incidência das normas e princípios que regem o Código de Defesa do Consumidor, sendo a relação jurídica contratual existente entre as partes, ainda que adesiva, pautada pelo Diploma Material Civil.

Incontroverso nos autos a ocorrência do incêndio no veículo, com garantia expressamente prevista no contrato firmado entre as partes (cláusula 1) quanto aos reparos dos prejuízos, cumpre analisar se a requerida agiu com a obrigação que lhe era carregada dentro da relação jurídica mantida junto à autora.

O ponto nevrálgico dos autos repousa na incidência da cláusula 1.4 do instrumento firmado, que prevê, na hipótese de o prejuízo total orçado superar 70% da Tabela Fipe, a garantia do associado em receber o montante equivalente ao valor de mercado do bem ou a entrega, pela associação, de um veículo idêntico.

Pois bem.

A partir da comunicação de incêndio recebida, a requerida optou por fazer uma avaliação do atual estado do veículo, ponderando a natureza e extensão das avarias e analisando os custos com materiais e serviços mecânicos, elétricos e funilaria e pintura, concluindo pela possibilidade dos reparos, em detrimento do pagamento do valor de mercado correspondente ou a entrega de outro caminhão.

Conforme nota fiscal apresentada pela autora (fl. 53), o valor do veículo Ford/Cargo era de aproximadamente R\$100.000,00 quando da sua aquisição, em 20.11.2014, mas, transcorridos mais de 03 anos, em junho/2018, a Tabela Fipe acusava a quantia de R\$93.459,00 (fl. 55), como sendo o valor praticado no mercado de compra e venda de usados.

Em análise às notas fiscais apresentadas pela ré (fls. 321/323, 324, 325, 326), totaliza-se o montante de R\$61.550,00 como sendo o valor gasto para os reparos necessários, das mais diversificadas ordens.

Ademais, a autora demonstrou ter arcado com outros gastos complementares, que resultaram em R\$2.703,10 - conforme fls. 92 a 96: mangueira intercooler - R\$60,00 (07/11/2018); lâmpada: R\$82,60 (19/09/2018); pintura e boia combustível: R\$1.875,00 (25/09/2018) e automático da partida e mancal: R\$685,50 (20/10/2018) - os quais se apresentaram necessários segundo se extrai do laudo pericial - vide item 03, fl. 855.

Bem verdade que a soma das duas importâncias acima registradas (R\$64.253,10) não corresponde, por pouco, ao montante superior aos 70% (R\$65.421,30) da Tabela Fipe, exigidos pela cláusula 1.4 do instrumento firmado entre as partes para sua aplicação ao caso.

Contudo, o laudo pericial confeccionado pelo expert nomeado judicialmente, equidistante das partes, precedido de vistoria a cada componente do veículo avariado, teceu pontuais e significativas considerações, destacando que muitos dos reparos necessitam ser complementados e/ou refeitos (fls. 852/855):

- 2.1 Protetor do motor está quebrado e com aspecto de usado, necessitando de troca;
- 2.2 Coxins da cabine estão trincados, necessitando de troca;
- 2.3 Motor de combustão com vazamento de óleo;
- 2.4 Tampa de vedação do motor de combustão danificada e com aspecto de usada;
- 2.5 Para-barros direito dianteiro com material menos rígido, facilitando a quebra;
- 2.6 Coifa da alavanca de marcha trincada.
- 2.7 A porta do motorista possui um vão que possibilita a entrada de água;
- 2.8 Está faltando a guarnição de borracha do vidro do motorista;
- 2.9 Guarnição de borracha das portas estão danificadas, necessitando de troca;

- 2.10 Pintura no teto na região de fechamento da porta necessita de reparos;
- 2.11 A massa plástica de acabamento do teto está se soltando, logo, a região carece de reparos;
- 2.12 O banco do motorista não é do modelo do veículo da lide, pois não é possível deitá-lo por completo;
- 2.13 Um dos cintos de segurança foi trocado conforme nota fiscal, para um usado. Pelos danos que as chamas provocaram nos bancos e parte interna, seria necessário a troca dos dois componentes por novos, tendo em vista que os itens são de segurança;
- 2.14 Quebra-sol necessita de ajustes, pois não fica fixo;
- 2.15 Está faltando o acendedor de cigarro;
- 2.16 O volante instalado pela Requerida estava em condições demasiado de desgastes, o Requerente instalou um novo;
- 2.17 Painel de instrumentos é usado e carece de reparos na pintura;
- 2.18 Porta-objetos precisa ser trocado, pois está sendo fixado por um parafuso que foi adaptado e não está travando no fechamento;
- 2.19 Reservatório de aditivo de arrefecimento foi trocado pelo Requerente, pois o antigo estava trincado. Analisando a região de instalação esse teve contato com as chamas;
- 2.20 Limpador do para-brisa não funciona. A máquina que promove o movimento está instalada na região em que teve contato com as chamas;
- 2.21 Ar-quente não funciona, a instalação não está conectada a tubulação correta;
- 2.22 Ar-comprimido está com queda de pressão;
- 2.23 O tanque de combustível instalado pela Requerida é de outra fabricante (VW), o Requerente instalou um novo;
- 2.24 Travessa inferior da estrutura da carroceria está quebrada. Essa região possui oxidação na superfície das peças da estrutura, necessitando de reparos de funilaria;
- 2.25 Lona da carroceria não foi fixada corretamente, promovendo rasgos em sua superfície;
- 2.26 As rodas foram pintadas pelo Requerente.

E, ao final, o expert assim concluiu: "os serviços executados de conserto para restaurar as condições de funcionamento do veículo não foram realizados de forma satisfatória, ensejando a troca de peças/componente pelo Requerente e outras ainda, descritas acima - com os devidos serviços" (d. n), conforme fl. 855 e respostas aos quesitos do autor: fl. 856, diferentemente do que singelamente constou nas declarações de fls. 270/272.

Outrossim, as considerações levantadas pela requerida não vingam (fl. 867), porquanto o Sr. Perito bem destacou a ausência de alguns serviços e a deficiência de outros, com o emprego de material de má qualidade, cf. Pontual descrição contida nas legendas das fotografias de fls. 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 849, 850 e 851, não sendo, portanto, fruto de avarias decorrentes do uso regular do bem, ao longo do tempo.

Ademais, a exemplo desses itens, o cinto de segurança merece destaque (foto de fl. 843 e item 2.13 do laudo pericial: Um dos cintos de segurança foi trocado conforme nota fiscal, para um usado. Pelos danos que as chamas provocaram nos bancos e parte interna, seria necessário a troca dos dois componentes por novos, tendo em vista que os itens são de segurança;"), porquanto demonstra o descaso com a segurança, fato este que não pode ser ignorado pelo Julgador.

Desta feita, havendo serviços ainda por serem feitos e refeitos, analisando-se peças/materiais e mão de obra pendentes de cotação, a quantia total certamente atingirá aquela prevista na cláusula 1.4 do instrumento - a singela diferença apurada (R\$1.168,20) será facilmente alcançada.

Em verdade, do quanto se observa, a requerida preferiu economizar, optando por simples reparos, realizados com grande deficiência e, agora, tal decisão,

desacertada, lhe acarretara severo prejuízo.

Assim, a autora faz jus não só à importância que desembolsou, devidamente comprovada nos autos (R\$2.703,10), assim como ao valor de mercado do bem, para junho de 2018 (fl. 55), devidamente atualizado.

De outro canto, passo a analisar os pedidos de indenização por lucros cessantes e de indenização imaterial (danos morais).

Ambos, diferentemente dos danos materiais emergentes acima reconhecidos, somente podem ser reconhecidos se caracterizado um ato ilícito (art. 186, do CC) que implique responsabilidade civil (art. 927, do CC) da requerida, eis que não há previsão instrumental nesses segmentos.

Quanto aos primeiros (lucros cessantes), a autora não demonstrou satisfatoriamente a origem dos cálculos elaborados (fls. 110/114) para se concluir pela vultosa quantia de R\$47.143,82, salientando que não considerou, contabilmente, aspectos como receita e todos os custos/despesas para se chegar ao lucro.

Ressalta, assim, que não há prova documental segura e idônea produzida para se aferir o quanto a autora deixou razoavelmente de lucrar (art. 402, do CC/02), não se desincumbindo ela do ônus que lhe é carreado (art. 373, I, do CPC)

Por fim, no tocante aos danos morais deve ser ponderado que a autora da presente demanda é a pessoa jurídica, não podendo ser confundida com a pessoa física do seu representante legal - vide alegações como "insistência, desgaste psicológico e emocional" ou "exposto a risco de vida quando transitou com pneus trocados" (fl. 14) - para se avaliar eventuais ofensas passíveis de reparação financeira.

Atento para essa relevante distinção, bem como para o fato de que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais (Súmula nº 227 do STJ e art. 52, CC), tenho que as ofensas ao seu nome e/ou imagem no cenário comercial - honra objetiva - decorrem da excessiva demora e, principalmente, do incompleto conserto do veículo, que certamente provocaram o desfalque em sua frota, com comprometimento das obrigações alinhadas junto à terceiros contratados (consumidores ou não) e impedindo a contratação de novos serviços de transporte de cargas.

No caso em apreço, decorreram quase 04 meses entre o sinistro (11.06.2018) e o termo de aceite (09.10.2018) - (fls. 329/330), lapso de tempo por demais esparso, mormente se considerarmos que a requerida não comprovou motivos suficientes que justificassem tamanho atraso e imperfeição nos serviços, como, p.ex., a encomenda de peças automotivas específicas ou necessidade de mão de obra especializada, lembrando, ainda, que os reparos não ficaram a contento, conforme considerações periciais contidas no trabalho técnico do expert nomeado e anotações manuscritas lançadas na parte final dos documentos de fls. 97 e 328/329.

Inconcusso o an debeatur, sob o montante a ser fixado (quantum debeatur), prevalece o critério da razoabilidade. Os Tribunais também têm se debatido reiteradamente sobre o tema e a jurisprudência vem oferecendo critérios para o arbitramento do dano moral. São critérios valorativos que podem servir de subsídio para uma fixação justa:

"a) a reparação do dano moral tem natureza também punitiva, aflitiva para o ofensor, com que tem a importante função, entre outros efeitos, de evitar que se repitam situações semelhantes, de vexames e humilhações aos clientes dos estabelecimentos comerciais; b) deve ser levada em conta a condição econômico-financeira do ofensor, sob pena de não haver nenhum caráter punitivo ou aflitivo; c) influem o grau de culpa do ofensor, as circunstâncias do fato e a eventual culpa concorrente do ofendido; d) é ponderada a posição familiar, cultural, social e econômico-financeira da vítima; e) é preciso levar em conta a gravidade e a

repercussão da ofensa ”.

Embora tormentosa a questão atinente à fixação do quantum da indenização por dano moral, no presente caso, à vista da natureza do ilícito, a capacidade econômico-financeira da requerida e as diretrizes de atenuação dos transtornos causados, bem como a prevenção de novas condutas, sopesando, ainda, a extensão e repercussão do dano, à luz dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, reputo adequada a fixação em R\$10.000,00 (dez mil reais)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões para CONDENAR a ré a pagar à autora: A) o valor relativo ao preço de mercado do bem, consistente na quantia de R\$93.459,00 (noventa e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais), para junho/2018 (fl. 55), devidamente corrigido e atualizado segundo a Tabela do TJSP, com juros legais de 1% a.m, a contar daquela data (junho/2018); B) os valores desembolsados para reparos (danos emergentes): R\$60,00 (sessenta reais), em 07/11/2018, R\$82,60 (oitenta e dois reais e sessenta centavos), em 19/09/2018, e R\$1.875,00 (mil oitocentos e setenta e cinco reais), em 25/09/2018 e R\$685,50 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) em 20/10/2018, com correção monetária desde as datas dos respectivos desembolsos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; C) a importância de R\$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, quantia que deverá ser devidamente atualizada e corrigida monetariamente segundo a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a contar da presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais de 1% ao mês, estes a partir da citação. De outro canto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido indenizatório material por lucro cessantes, pelas razões acima alvitradas. Considerando o desfecho meritório alcançado, entendo a autora deverá arcar com 30% (trinta por cento) das custas e despesas processuais, assim como com honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da pretensão econômica não alcançada (lucros cessantes). De outro canto, caberá à requerida arcar com os 70% (setenta por cento) restantes das custas e despesas, assim como com honorários advocatícios, que também fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação suportada.

P.R.I.

Amparo, 26 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA